

刘仲敬论政治庇护与武装斗争

问：美国海军最近修改了 rules of engagement，即交战守则。认定如果中国对民船或渔船进行武装，以及他们的海岸防卫队如果进行军事性质的行动，可以在战争时视为敌船加以攻击。这是不是美国在对中国未来可能进行的碰瓷战争做的一种准备呢？

答：这当然是这样的。现在只有中国在大力发展海军，所以这是不需要任何智力就能看出来的。而中国搞碰瓷战术，这是自古以来就有的事情，最近 100 多年一直都是这么干的，而且张召忠这些人还公开拿出来宣传了 N 多次。战争法本来就是习惯法，没有两个时代的战争法是完全相同的。

在习惯法改变的中间阶段，就可能有人像宋襄公一样，因为墨守成规而被更加狡猾的敌人占了便宜。比如说像是在伊拉克反恐战争诸如此类的地方，已经经常出现那种用军民不分的方法来碰瓷和占便宜了。那么相应的战争法必然也要相应修改。

问：关于难民庇护的问题，例如最近有一位在香港做出版的出版人来到台湾，另外又有一个中国的学生叫李家宝在台湾申请政治庇护。就我所知，他其实已经成功了。这种以普世人权为基准的政治庇护，在未来是不是会出现很大的问题？

答：首先大家都把庇护权 right of asylum 理解错了。现在搞得好像是你申请庇护，别人就非得给你庇护，或者说是要修改了，就是要一定不给庇护。实

实际上庇护权是非常古老的权利，比亚述和巴比伦更加古老。最古老的神庙，所有的神庙都有特殊的庇护功能。但是庇护权不是绝对权利，就是说没有人有义务给你绝对的或者无限的庇护。

庇护权的起源是非常简单的，就像是副岛众臣所说的那种，穷鸟入怀，猎人亦不杀。你有权利庇护，但是你没有义务进行庇护。中世纪的基督教教堂是最强的庇护者。虽然所有的邦国都可以行使庇护权，但是原则上讲，教会是有治外法权的，他庇护的人他是可以不交出去的。但是也有他认为不宜庇护，根本拒绝庇护的那种情况。像红白玫瑰战争当中就经常出现这样的情况，像沃里克伯爵 Richard Neville, 16th Earl of Warwick 的党羽，在胜利的时候，他的敌人就要跑到教会去寻求庇护，反过来，他自己也会到教会去寻求庇护。

但是不是所有人都得到了庇护，那都是看具体情况的，那要看你有没有碰巧找对了人。这个也就跟所谓的穷鸟入怀一样，穷鸟入怀也许在半路上就掉下来了，也许他碰上一个喜欢吃鸟肉的人，也许正好碰上一个能庇护他而且愿意庇护他的人。庇护权的实施是以庇护者能够而且愿意为条件的。也就是说，你如果跑到某一个教堂去，他正好是你的敌对派系，他可以打发你到别的地方去寻求庇护，也可以是他自己根本就没有足够的条件。

例如基督教会，被很多我讨厌的中国基督教徒说成是一种纯粹精神性的存在，仿佛生活在古希腊喜剧中描述的云中鹑鹄国似的。但实际上，如果你肯承认从犹太到罗马帝国再到中世纪一脉相承的那个基督教会，即使不算最正宗，至少也算

得上是基督教会的话，那么它的教会实践很明显，始终是用被现在很多所谓的中国基督教徒说成是坚决反对的那种纯粹物质的、政治的手段来处理问题的。

例如，庇护权这件事，直截了当地说就是一个具体的技术问题。教会经常庇护难民、饥民、穷人、弱者，但前提是它自身尚有余力。在罗马帝国灭亡、意大利一片混乱的情况下，他们确实出了很多钱来收容难民或逃亡者，但这具有一定的偶然性。许多原来的贵族子弟或家属一路跑到迦太基或其他地方的教堂去，原因很简单：当地的教堂已经人满为患，空间有限，里面塞满了人，难道要在外面躺着吗？那就跟没有庇护没有任何区别。

所以他只好跑远一点，渡过地中海，跑到迦太基的教堂去。那里的教堂离战区较远，自然有很多空位。这很明显，当时的教会也是量力而行的：有多余的床位就多救几个，没有就不救。蛮族对教会比较尊重，他们不一定是基督教徒，或属于罗马教会那一派，但多多少少认为涉及宗教的事情需要敬畏。别的地方他们敢抢，教堂却不敢进。真正起作用的正是这种敬畏，它显然不是无限的。

所以，这就是为什么庇护权虽然是一种古老的权利，但自古以来，稍有身份和体面的人都不愿去寻求庇护的原因。寻求庇护具有不确定性，自己能应付得来，一般就不会去寻求那种前途未卜的东西。而且自己能应付，同时还能庇护别人，是一件很有面子的事。如果某个小教堂说床位有限，已被本地病人占满，他会觉得拒绝了别人，就像没钱请人吃饭对袍哥来说是很没面子的事一样。

袍哥并没有义务请你吃饭，但袍哥大佬都喜欢请人吃饭。请人吃饭越多，说明他在江湖上越有面子。如果你庇护不了别人，你的面子就很差；如果能庇护很多人，就很有面子。所以这里面存在一个自动调节机制。显然，其中根本不存在像中国这样体量的大国，如果跑出几亿人，别人就非得有义务给你庇护的情况。

像德国人搞的那种几百万人还要给庇护，非要给庇护，由国家来提供庇护这种事情，其实已经严重违反了习惯法，因为它带有一定的强制性。而庇护权原本是：第一，分散形式的；第二，自愿的；第三，它是秩序信用市场上的一个标价产品——谁能庇护更多人，谁就享有更大的面子。如果由国家统一分配，那就谁也没有面子了，一切都成了统一安排。

所以，这根本就是违反庇护原意的。当然，正如我们所看到的那样，全世界最喜欢利用庇护的又是中国人。原因很简单，就是因为中国人身份很贱，无论跑到哪里去，都不可能比原来更不安全。庇护的意思是说，你本来很不安全，要去一个比较安全的地方。如果自己有能力提供安全，那么为什么要去别人的地方呢？但中国人又是例外，中国人去任何地方都比在中国安全，跟任何人待在一起都比跟中国人待在一起安全，因为这是中国社会本身的性质决定的。

首先，共产党不给任何人安全，共产党的力量就来自于它可以突破任何底线、撕毁任何承诺，所以可以对任何人实施超限战。第二点比第一点还要要命。共产党是一个有形体的东西，照斯宾格勒的说法就是它有一定的形态。谁是党员，谁不是党员，谁是党组织，谁不是党组织，你可以说得出来。如果要找人算账的话，去杀 200 个康米或者诸如此类的人，谁是不是共产党至少可以说得出来，麦卡

锡至少也可以找出一个边界来。但是广大的中国人民在他们学习共产党和相互残害的过程中，是毫无边界和底线的。

这是共产党能够统治的重要原因，他不用挑起群众斗群众。如果毛泽东需要挑起群众斗群众，那是因为他老人家刚刚上台，原有的社会组织还没有彻底解体。那时候大家好像还觉得群众彼此之间互斗是件不大地道的事情，还有一些儒家思想或者其他什么思想在，而现在就不用了。现在的实际情况就是，首先表面上很强的人，比如说像马云那种人，不可能跳起来斗共产党，因为他周围的人随时都会跳起来斗他。

而且还不用共产党要整谁，他们早就已经相互整了。像马云那种人，他肯定心里面早已经知道，他周围的人在过去十几年之内，已经 1800 万次地向共产党有关部门举报，他希望共产党像对付褚时健那样对付他，打他的土豪，没收他的全部家产，但是他仍然要干下去。理由很简单，换了别人也是一样的，何必呢？要么你赌一赌气，老子干脆不干了，但是那样的话，你就没有富贵了。

赌气不干的人也真是有的，像我就是属这一类的，但是我就做不了马云。我要是想做马云的那种事情，我就必须跟那种我明知是每天都在出卖我的人共事。而我至少在年轻时代是脾气比较大的，容不得这种人，但是活到现在，我已经很清楚地看到，我容不下的人包含了中国人的绝大部分。所以，OK，现在也就只能这样了。在这种情况下，任何人都没有办法反对共产党，但是共产党也没有办法把这些乱七八糟的人组织起来，干任何像样的事情。

这种人也在用同样的手段对待共产党的每一个干部。当然，共产党本身也是这样，他们那种背靠背的相互揭发，是每一个党员的义务，所以这事是共产党开头的，然后又落到他自己头上。所有的共产党基层干部，都被广大人民群众和他自己的同事每天举报 120 次，或者 15000 次，这些都不重要了。有朝一日，他在政治斗争中斗败以后，根本不需要寻找任何证据，以前压在手里的甚至转发给他本人处理的无数举报信，随机挑选出一万五千分之一，就足够判他 250 次死刑了。

那些东西可能全属诬告，也可能全都不是，但是我相信除了上帝以外，没有任何人能够搞清楚未来的历史学家，就算像是德国历史学家和俄罗斯历史学家那样，把克格勃的档案全都搜出来，也搞不清楚。他们永远不会知道这些乱七八糟的东西当中，到底有哪一件是真的，哪一件是假的。当然，任何博弈策略都是可以从反面利用的，这就是像我这种喜欢搞逆向思维的人可以各种肆无忌惮的原因。

例如，我肯定知道有 N 多人在写举报信，说我在给万恶的日本侵略者翻案，企图否认南京大屠杀。但是，无产阶级学术农民工碰到这种情况，肯定会吓破胆，绝对不敢再说了。而我敢，因为我很清楚，广大的一天到晚在论证南京大屠杀的爱国学者，同样每天有 15000 人写举报信，说他是企图给日本侵略者翻案的。而我真是在给日本侵略者办案，每天有 18000 人举报我。

在有关部门看来，一个每天被举报 15000 次的人，和一个每天被举报 18000 次的人有什么区别呢？我如果想整谁，谁都可以被整。如果我实在是累得慌忙不过来的话，两人的可整性是完全相同的。可怜的无产阶级学术农民工，以为他用

这种方法最大限度地保证了他的安全。而我则很清楚，他什么也没有保证，他唯一得到的东西就是万一有朝一日整到他头上来了，他会像广大的黑五类好干部和忠诚的其他什么干部一样，撕心裂肺地喊着，我一直是热爱毛主席的，然后因此会被打得更狠。

而那个一直在反对毛主席的人，虽然也有可能被整，但是至少被整得心安理得，而且不会因为到处喊冤而挨二次打。两者的区别就是这样，在这样的社会里面，你当然可以想象，他们在任何地方申请庇护都是毫无心理障碍的，而且其实还真的不用说谎。你要请福尔摩斯调查一下，他是不是如果不申请庇护，在他原来的驻地，也就是在中华人民共和国境内，会有严重的不安全。

当然有严重的不安全。从习近平开始到街上的叫花子在内，中华人民共和国境内的每一个人都处在严重的不安全状态当中，随时都可能被他最亲密的人做掉的。但是哪一个国家能够接受 10 亿个难民呢？如果真的完全开放庇护的话，我觉得如果没有 10 亿，也有 5 亿吧，这个问题怎么解决呢？而且这样的难民如果到了其他地方去，他肯定会输出腐败的。

就像哈耶克所说的那样，英国人接待了很多德国难民，他以为这些人是希特勒的反对者，然后发现这些人是社会主义者，他们是跟希特勒不同流派的社会主义者。他们认为正确的社会主义应该不是这样的，或者说是社会主义。虽然是正确的，但是希特勒任人唯亲，各种不称职。我们爱国爱党，但是觉得毛主席是一个昏君。被希特勒迫害以后，他们跑到英国来了，他们到了英国就开始宣传社会主义，腐蚀英国的自由政体。

哈耶克自己也是德语世界的广义流亡者，所以看这些人十分不顺眼。但若按照严格定义，他们显然是真的受到了迫害，包括一些犹太人。如果不是犹太人的话，他们本人可能会成为优秀的德国帝国主义者或优秀的社会主义者。仅仅因为出身“黑五类”的缘故被希特勒驱逐，如果他们拥有另一种出身，本可以成为希特勒国家社会主义的优秀干部。这就是庇护权被滥用的一个典型例子。

庇护权本应是随机性质的，如同抽签中奖或抽乐透一样，抽到算你走运，抽不到也无可奈何。但自从民主观念推行以后，强大的民主国家公民反而觉得，不给庇护或错误遣返了谁，是一件很丢脸或值得内疚的事情。其实在古代世界的大部分时间里，这才是正常状态：庇护成功算是额外的恩惠，庇护不成功才是常态。古代世界的正常状态是，如果你是政治人物，寻求庇护的主要目的，就像瑞典国王查理十二世（Charles XII of Sweden）逃到土耳其一样，显然是为了利用土耳其的兵力回过头去狠狠打击俄国人。

如果不这么做，你已经很丢脸了。如果庇护最终变成一种便捷的移民渠道，那就等于是欺诈，而这样的欺诈实际上比比皆是。像李家宝那种情况就涉及一个问题：什么叫做中国的自由民主？中国的自由民主就是中国人民自己负责管理自己的事情。那么，你为什么不到中国去创建一个能够实行自由民主的团体呢？不妨先试试看再说。

如果你创建出了这样一个团体，那么你可以预料会跟共产党打起来。按理说，你应该想办法打赢，打赢了你就是国家元首，多么得意；实在打不赢，你再像查

理十二世一样申请庇护还差不多。没有说是一开始就预见到自己一定打不赢，然后你到了台湾以后，有没有组织什么适当的团体来反攻大陆呢？如果什么都不做，那么这个庇护就很成问题。像林荣基倒是可以，他等于说已经斗争了一阵。

他说自己已经斗败了，现在没有办法，只能如此。这符合原始意义上的庇护申请条件。庇护也是一种习惯法，我讲的是大原则。实际上，各个不同的地方，比如巴勒贝克（Baalbek）的神庙，或者埃里都（Eridu）的神庙，肯定各有各的细节规定和需求。如果都一样，对于秩序生产显然是不利的。我认为最合适的办法是：谁来申请庇护，就给他一个组织军队的机会，他应该回去建立自己的国家，这才是合理的做法。

不能摆出一种秩序是从天上掉下来的感觉，仿佛自己的秩序不由自己生产。每个人都是秩序的生产者，按正常情况就是这个样子。你在生活中的每一件事情中不妄动，你就在产生秩序。你对这件事应该这样，那件事应该那样，是有一定看法的。你对哪些人在依赖你，以及你依赖了哪些人，自己心里肯定是清楚的。

只不过，普通人生产的秩序是比较低级的，可能达不到国家那个层面。但是反过来，国家的产生是什么？是安全需要产生的。国家没有安全需要就没有国家。原始部落之所以不产生国家，就是由于安全需要不迫切。国家是怎样产生的？一般来说是两者之一：我去打了别人，觉得打得很痛快，就把我的机构变成国家了；或者我被别人打了，觉得这样挨打下去不是办法，也组织一个国家来对抗你。

你挨打这件事情，对于神经正常的人来说，应该构成一个强有力的刺激，促使你组织自己的国家。而不是像现在的某些人，包括一些中国基督教徒在内的那种岂有此理的逻辑那样，认为国家是永远不变的，我们只能在这一个国家之内如何如何，如果被打的话就只能如何如何。实际上，如果有人打你，那他就是你的敌人，那么你的敌人和你就是属于两个国家。你应该把你自己的国家建构完善起来，反过来打回去。实在打不赢了，你再去寻找第三国的庇护。

这才是庇护的正常使用方式。所以我成立大蜀民国这件事情，明显是符合自古以来人类 99% 历史上的习惯法的。最近我听到一种很混蛋的说法，以至于我在忘记他们很久以后，又得把中国基督教徒再骂一顿。这是我的粉丝们在一个粉丝群里面说的，我猜测大概是我的某一些粉丝向他们普及诸夏独立建国的伟大福音，然后他们回答说：“如果你热爱你的家乡，你就向上帝祈祷家乡平安，上帝一定会满足你的。”

我听到这话的感觉就是，TMD，上帝是你的家奴吗？你老婆都不是你想要什么就会统统给你做的，你倒是想得美。你想要什么，上帝就都给你做了？如果有别人向上帝祈祷完全相反的东西，上帝是不是也都得给他做？我还以为基督教最起码的教义应该是这个样子的：你不要老想着你自己想做什么，你要想着取悦上帝，做上帝喜悦的事情，这才像话。

结果我看他们的基督教，已经禅宗化到了念一声阿弥陀佛就可以管用的那种地步，已经退化到原始巫术的水平。因为这确实是原始巫术的信徒和无产阶级的心理。比较了解世界的人都很清楚，跟民主派人士的说法相反，下层阶级和无产

阶级并不是被暴虐的统治者蹂躏的一批无辜可怜的人。实际上，越是下层阶级越自私，越是以自我为中心。正因为他认为全世界都要绕着自己转，所以他什么事情也办不成。什么事情也办不成，你的社会地位就会不断下降。

而上层阶级之所以是上层阶级，是因为他什么事都能办成，或者至少是办成的事情比较多。要想办成的事情比较多，首先的条件就是随时都能够想到美国人所谓的利益相关方想要什么。如果你认为利益相关方想要什么你根本不必知道，也不必考虑的话，你铁定什么事也办不成。就算你原先是袁绍，你爷爷是三公，到你这一代，凭你这种办事方法，你也肯定要不断下落。然后，你的孙子肯定不如你。

你要保持自己的阶级地位，或者要向上发展的话，了解所有其他人的需求和利益，在中间做各种调整就是你的义务。越是阶级地位高的人，在这方面就越懂得。照美国人的说法就是 enable，使事情做成功。使事情做成功，简单来说就是不能自私，要把各方面的利益都能够调动起来。而越是下层阶级，就越是自私，越是认为世界应该围着自己转，越是一事无成，就认为全是世界的错，而不是他自己的错。

你有这种无产阶级的心理，就算你原来不是无产阶级，你也会向无产阶级方向不断靠拢。反过来，有统治阶级心理的人，就算你原先不是统治阶级，由于你这样不断的办事成功，你也会不断的向统治阶级靠拢的。世界就是这样动态展开的。顺便说一句，我在 18 岁的时候对教科书一个字也不相信，但是对于龙应台

和《野火集》上说的很多话，是像圣旨一样相信的。那个时候接受的那一套民主理论，其实都是极其有问题的，因为他们认为世界应该是怎样。

他们认为的世界应该是怎样？那当然是瑞典人是这样，所以就应该是这样。如果世界不像瑞典那样，正确的方法就是你要去骂他们，一直骂到他们被启蒙。所谓被启蒙的意思就是说他们觉得你骂的很有道理，懂得了你的真理以后，你所在的社会就会变得跟瑞典人一样了。当然，这是纯粹扯淡的事情。如果他碰巧成功了，那只是因为像拉封丹的寓言一样，他像苍蝇一样在马车上叫，然后车子开走了，他就以为是他叫的，很有功劳。

其实是因为社会本身出于自身的动力正在向那个方向发展，如果不是这样的话，你再怎么叫也是白叫。而且，你这种心理已经把你变成了一个不负责任的人，变成了一个旁观者。也就是说，你已经进入了一个杂文作家的角色。杂文作家对社会不负责任，只是像游氏一样，作为游氏，他不断的发表评论员文章，仅此而已。而且更加糟糕的是，龙应台作为杂文作家，他至少是有固定读者的，而被他启蒙的对象学到了杂文作家的这些真理以后，他连读者都没有，岂不是非常寂寞？

那么这样搞出来的东西，只不过是使社会上的多余人和废人大大增加而已。真正的社会的边界，显然就是你在你自己的这个小环境内制造一些秩序出来。这些秩序在中国肯定是要被别人解构的，然后你就要有擅长于抵制别人解构的各种技术。你不能虚伪的假装说是对这些事情都不知道，或者这都是上帝的事情，上帝替你管一切。那你今天早上吃饭的时候，上帝是不是也应该替你管？你挨饿的时候，上帝是不是也应该替你管面包？你祈祷一下就够了。

现在搞成这个样子，因为我是一个老奸巨猾的马基雅维利主义者，我闭上眼睛，也能猜出他们的实际状况是什么。十成中间有七成，他们是没有什么能力管什么事情的。因为没有什么能力管什么事情，所以反过来把自己的没有能力粉饰成为我不是没有能力，而是我见识高明，不是我做不到，而是我不屑。

这就是葡萄树上酸葡萄的那种逻辑，是知识分子最喜欢干的事情。但是神学家都是知识分子，所以往这个方向走是很自然的。他反过来说，别人干的这些事情，反而是他们干的不对，没有我这个什么也不干的人高明。而且这样一来，我给别人造成一种印象，其实我不是没有本事，我是出于原则而不干的。这跟我没有本事是完全两码事。我没有本事是让人瞧不起的，但是现在我说了，我是出于原则才不干的，所以我比这些干的人还要高明一点。

所以上智与下愚往往是表现形式相同的。例如战争这件事情，有两种人：一种是其实我有能力打仗，往往过去还是英勇的骑士，但是出于伟大的怜悯之心，不忍让人类流血，我变成一个和平主义者。像美国宪法中那种出于信仰可以不服兵役，但是要用社会服务作为代替，是为这种人准备的。但是我敢说，如果你到中国去实行这一套的话，所有的地痞流氓都会坚决地说他是出于信仰。

而他除了胆小怕事以外，其实是没有别的什么理由的，一个纯粹的胆小鬼，和本来可以变成威武的统帅、征服很大领土，但是出于信仰而最后放弃了武力的人，表面上都是一样的，他们都不肯打。而处于中间的那些是境界不高，但是还

稍微能打，至少能够保证自己安全的人，是像普通希腊、罗马人和普通美国人这样的普通公民士兵。比他们更高的人和比他们更低的人表现的都是一样的。

而中国人呢？从中国知识分子开始，一向都是企图把自己比普通人更低这一事实粉饰成为比普通人更高。比如说我们心爱的毛泽东同志拿美国来骂蒋介石，就是这个道理。他说蒋介石不民主，而美国如何民主？如果有人问他延安比重庆如何，他肯定要把这些人交给政治保卫局来处理的。但是他既然骂了重庆的蒋介石不行，就会给广大读者造成一个幻觉，他是不是比蒋介石要行一点，看他骂的这么起劲。

而且，他骂这件事情是很抓住时机的。他说这句话的时刻，正好是美国人骂蒋介石的时刻。然后，他也参加进去骂。于是就给别人造成一种印象，他跟美国人是一伙的，想必他跟美国人一样民主。现在的中国人，包括中国基督教徒骂伊斯兰教徒也是这个样子的。反恐战争以后，不是美国人在骂伊斯兰教徒吗？他们也就跟着骂一骂，于是就产生了一种幻觉，觉得他们比本拉登高明了。

但是我很有把握地说，他们凭组织能力和社会体系各方面来说是远不如本拉登的。本拉登去送了命。无论他死的正确不正确，真主党会管他的孤儿寡妇。他手下的教区和他自己的教派会认为他是烈士。他们跟全世界的其他人为敌，但他们自己还有团结性。而中国人稍微露出一一点想做这种事情的迹象，比如说马云的秘书，甚至是他老婆都会嗖嗖嗖跑去揭发他，让他走投无路的，当然他也会反过来用同样的办法对付别人的。

因此，所有人的小共同体都是虚的，包括中国基督教会。他们连中东的费拉基督教徒在伊斯兰教徒的统治下，可以轻而易举地做到的那些事情——用自己的宗教法庭管理自己，用自己的基督教学校教育自己的子女——都做不到。但是他们还是可以理直气壮地说伊斯兰教如何如何不是。理由当然还是说他们念的经念得对，而人家的经念得不对。然后，他们就正好跟美国基督教徒在符号上是一样的。

但是，美国基督教徒不仅能够建自己的学校，还能够建自己的军队和国家，而他们连自己的学校都建不起来。但是他们说我们念的经是一样的，所以我们跟美国基督教徒是一伙的。这就是把中国知识分子的狡猾性发挥到了极致。但是我敢说，这种狡猾的结果就是害了他们自己。我要是再倒退 10 年的话，对这种人是非常悲愤的，就是说 TMD，你纯粹是占我的便宜。

但是我现在已经看得很清楚了，这就是他们自己害了自己的原因。而我之所以没有落到跟他们一样的下场，就是因为我当时悲愤的理由：我怎么也做不到像他们这样无奈，怎么也做不到这个本能的感觉。这就是一种德性的层次。庇护的事情也是这样的。我敢说，庇护是一个习惯法。习惯法是可以不讲道理的，像英语语法那样，只要是约定俗成就可以了。

我以为完全可以认为，关于庇护的习惯法适用于全世界除中国以外的其他地方，就是不适用于中国。对中国只能实行白名单制度，或者说是对中国只能实行随机制度。就是说我想怎么样就怎么样，就像我一年要给教会捐多少钱一样。我假定我每年要救 500 个中国人，不能更多。中国人是不是有 5000 个或者 5 万个

值得救？这干我的事情。我碰巧也许救对，也许救错，但是如果你没有碰对的话，那是你自己活该。

我以为这样的制度最适合中国人实际上的德性，是一个能够长治久安的制度。现在的庇护制度，基本上是二战时期和冷战时期，用来对付德国和苏联的那些逃亡者设计出来的。制度像生态环境一样是动态的。有一句话说是所有的军事家都在准备上一次战争，而下一次战争总是跟他们准备的不一样。法律其实也是这样的，法律总像是小孩子的裤子一样，它反映了他去年的状态，跟今年的长度总是不一样，总是慢一拍。

庇护的形成是历史长期沉积的结果，比如说基督教世界在中世纪的长期实践就沉积在它的底部。而现在的庇护实践，实际上是二战时期和冷战时期跟苏联人和纳粹德国打交道的时期，针对苏联持不同政见者和德国持不同政见者的德性而设立的。如果你的对象跟苏联难民和德国难民差不多，那么这个制度是完美无缺的。如果包含叙利亚人在内，这个制度就显得有点太烂了。如果连中国人都包含在内的话，这个制度就要被冲垮了。

习惯法现在需要进一步的调整，当然等他调整到差不多的时候，可能世界又变了，你的裤子还是短一截，因为你的小孩又长大了。但这好像是没有办法的事情，因为世界从来都是这样的。演化系统所有的东西都是既适应又不适应的。说它适应是因为它始终是多因素相互作用的结果；说它不适应，就是因为它针对的是你祖父一辈的社会状态。你祖父一辈刚好把它改良到适合的那种状态，但是世

界又已经变化了，所以始终是裤子赶不上孩子的腿长。人类永远是处在这种状态之中。

问：您刚才说在中国是所有人对所有人的战争。如果中国再次发生像文化大革命那样的社会性战争，那么在国内逃不出去，又不愿意违背自己良心做坏事的人怎么办？您认为自杀是不是一个选项？自杀什么时候是有政治力量的，什么时候没有？像甘地做绝食，绝食是一种慢性的自杀，是有非常巨大的政治效果的，但是好像不是每个人都能达到这样的效果。

答：在中国肯定不行，在中国倒退到毛泽东时代，那叫自绝于人民。但是你有没有发现，自绝于人民这件事情还是阶级社会的残留产物。这个人死了以后，要使领导者在面子上过不去，所以他一定要把他说成是坏的。就像是有些人说的那样，什么是婚姻破裂呢？吵架不叫婚姻破裂，因为吵架包含着一种含义，就是说我应该这样做，而且我认为你将来是有可能这样做的。

真正的婚姻破裂，是理都懒得理你，把你看成是路人。吵架就是说，你对我来说还有一定的重要性。我不会随便找什么人都吵架的。我肯和你吵，就说明你有点重要性。我如果不和你吵，直接把你拉黑了，都不值得一理了。这才是真正的问题。

如果是现在的话，那连自绝于人民都没有了，因为当时旧的阶级社会还有一点残余，也就是说社会上还有一些值得重视的人。而现在如果你自杀的话，大家只会看热闹，围观一下，赶紧跳下去，快跳。快跳，以中国人民正常的德性，结

果就必然是这样。所谓的适当应对方法只有杀人这一条，当然也是不同层次的杀人，因为这也涉及到博弈环境的问题。信用这件事情是根据历史经验搞起来的，实际上社会是公正的，演化系统是公正的，只是你解释的方法可能不正常。

你想银行怎样来对待赖债的人呢？其实办法很简单，有人如果没有借过债，我先借一点给他，看他还不还。他还就留下一个好的信用度，下次我再借给他；如果他不还，下次我不借给他就行了。或者更复杂一点，就制造一个算法，哪些人是 100% 还钱的，哪些人只还 80%，哪些人一个都没有还，分出等级来。越是等级高的人，我越是借钱给他。

用这样简单的方法就能解决一切问题。其实演化系统也就是这个样子的：一个人经常赖债不还，就会出现大家都不愿意借钱给他的情况，于是他不得不去找黑社会。黑社会为什么敢借钱给他呢？因为银行不能打你，而黑社会敢打你。中国人就处在这种情况下，他已经把信用做完了，所有口头上的东西都不能证实你。什么东西才是绝对没有办法作假的呢？

只有杀人才是绝对没有办法作假的。你杀了什么人，这件事情是没有办法作假的。像杨家，他有一个很好的信用，显然比所有知识分子的信用都好。因为知识分子说的话，跟他实际上做的事情完全是两码事，而且你也没法核实。而杨家杀人往哪个方向是非常明显的。所以你必须把自己的信用做出来，信用做出来就是说你杀的是哪方面的人，就表明了你是哪方面的人。

而你具备杀人能力这件事情就证明你有能力，你可以以此建立自己的团体。我敢说，最后发展到军阀混战是不可避免的，因为这是一个自然博弈。不会杀人或者没有准备杀人的人，很容易就被别人杀掉或者弄掉了。至于你是不是高尚或者什么的，那是无法核实的。而且我倾向于认为中国人多半是表演艺术家，他不是真正的高尚或者真正有任何政治理念。

无产阶级是没有任何政治理念的，而中国人原则上全是无产阶级，包括马云、马化腾都是无产阶级。你不能说他在账面上有很多钱，这个账面上的钱就好像是我指着诺克斯堡 Fort Knox 的黄金说，这些钱全是我的。如果有人愿意相信我，诺克斯堡的黄金都是我的，那么我跟马云是一样的。马云的钱是随时可以被勾销的，他跟以前资产阶级社会那些勾销起来还有点难度的地主、资本家不是一回事。全中国都处在这种情况下。

你账面上有钱或者官大，其实只是说明你得罪的人多，攻击你的人多，勾销起来更容易。没有任何人的处境是安全的，大家都是无产阶级，因此你不可能有任何真正的信念。你实际上的所作所为，而不是你嘴上说的才是重要的。例如，16 年以前，有很多人把我划到保守主义一边去，而我声明说，我从来没有赞成过保守主义，我只是引用了或者说一些西方保守主义者说过的话。

研究西方保守主义的某些学者，跟你自己是不是保守主义者完全是两码事。这是我的德性比大多数中国知识分子强的一个证明。大多数中国知识分子就是这个样子的，他自动就变成保守主义者了，或者如果是在江泽民时代就变成自由主义者了。现在的保守主义者占据的生态位，差不多就是江泽民时代的自由主义者

占据的生态位。而这跟他的实际行为没关系，你翻译了、引用了，或者是给西方的某某流派的学者做了一番介绍工作，你就会被说成是某某某主义者，然后你就充分享受了这些人的待遇。

但是按照共产党的说法，你的组织关系是怎样的，你在社会生态中的真正地位跟这一点关系都没有，所以会造成极其滑稽的现象。例如 2018 年上半年的某一个时间，我已经记不起准确时间了，因为我是现在突然才想起来。我当时在微信的某一个土豪群里跟广大无产阶级资本家吵架，这些无产阶级资本家一般自称为自由主义者，还有一部分自称为基督徒。

准确地说不是吵架，是我单方面在骂人。其中有一位仁兄大概是领教工坊的肖知兴，我觉得有九成可能是他，因为我是全凭记忆，所以不能记得很精确。他很无辜的，按照他自己的观点肯定是很无辜的。他转发了一篇文章，说是中国的三代企业家怎么怎么的，其中提到了任正非。你得注意，这时候孟晚舟的事情还没有出，于是我勃然大怒，在下面骂他说，你想为匪谍张目吗？

当然，这事并不重要，重要的是我心里对他们下的判断，就是我断定这一帮所谓的土豪、所谓的自由主义者、所谓的基督徒，将来会是废物点心，屁用也没有。他们的理论是在中国培养一个资产阶级、中产阶级或其他什么的，用它来像我们敬爱的郭台铭同志最近说的那样，推行中国的转型。而他们列出的资本家名单里面居然包括任正非这个公开的匪谍。

凭这样的资本家，能够干出什么事情，我是可以预知的。我不管你们现在自以为和被社会以为有多少资源，我把你们看成是最好的情况下是废物点心，最坏的情况下，如果我用了你们的话，可能是我自己体系上面的一个漏洞、一个木马，所以坚决要封杀你们。所以以后我才会有那种杀 200 个康米才是唯一可靠的投名状，诸如此类的说法。中国社会是一个无阶级社会或者无产阶级社会，这才是中国社会的本质。

而你身在这个社会当中，你想用甘地之类的手段，别人肯定会认为你是表演，而且这种看法恐怕也是正确的。什么叫做表演呢？就是说，跟你自己的阶级生态位完全没有关系。你唯一愿意付出的东西就是你的口水，跟你的行为不发生任何关系。然后，你就希望你說什麼，别人就只按照你说的东西来对待你。那么我为什么不自称我是联合国秘书长呢？

这话我以前也说过，那是我在跟我的一个亲戚吵架的时候说出来的话，原因是他们准备走冒辟疆那种道路。冒辟疆这位仁兄，其实也是祖父学研究的一个很良好的对象。他证明德性这个东西跟种族主义出身是没关系的，因为从茂这个姓氏就可以看出，他是蒙古人带来的内亚人，根本不是什么江南士大夫阶级和儒家士大夫阶级。他的祖先不是，但到他那一代就是了，结果就是他只会动嘴了。

当然，他是东林党又是董小宛的男朋友，在江湖上很有名气。清兵入关以后，他理直气壮的当了移民，表示他大义凛然痛骂那些二臣和汉奸如何如何不对。然后，他当了几十年移民下来，清兵又派出另一个三姓家奴施琅去攻打台湾，他派

他的孙子跟着施琅去当官。理由很简单，我老人家已经当了几十年移民，别人都去做官捞油水了，而我什么也没有。

而且最要命的是，士大夫阶级不当官是不行的，如果我不当官的话，我儿子和孙子也不当官，几代人下来，我们就不是士大夫了，这怎么能行呢？看样子大清朝很像是江山万万年的样子，所以移民不世袭，我虽然不能当大清的官，我吃过大明皇帝的俸禄，但是我孙子没有吃过大明皇帝的俸禄，他生下来的时候，满洲兵就已经入关了，所以他可以去做清朝的官。

赶紧去吧，跟着施琅去打一打台湾就可以做官，但是这样做是很不划算的事情，你理直气壮的把施琅和洪承畴骂了 250 次，然后你孙子做的官还不如施琅大，因为你来的晚，你丫划算不划算？你还不不如早点投降，施琅投降的时候你就投降算了。要么你更早一点，像曹雪芹他们家一样，大清还没有入关的时候，你就投奔延安去了，你可以做官做的比侍郎还要大，你跑到最后才去投降，你划算不划算？

真是 TMD 连马基雅维利主义都没有学好。我那些亲戚就是想走冒辟疆这条路线，当时是江泽民时代的尾巴，然后我大义凛然把他们臭骂了一顿以后表示，我是一位伟大的民主斗士，绝对不能跟他们同流合污。然后我就跑掉了，为了避免他们企图利用我在体制内的地位给自己谋好处。这个问题是这样的，如果你有一个公务员的地位的话，即使你什么也不做，总有人去造谣说是我是奉刘某人的名义这么做的，这就叫狐假虎威。

就好像是在台湾人的论坛中，有一个被台派的人说成是中国人假扮的人，他动不动就说是美国人会答应什么什么的。我当时想的就是，这就叫做狐假虎威，你拿着美国人的口气说，这些都是美国人担保的，而美国人知道你吗？我虽然有很多事情不知道，但是我是制止不住有些人拿着我的牌子去狐假虎威的，所以我索性连公务员都不做了，一口气跑回到四川来。

理由是这个样子的，假如你们平时说的那些共产党如何如何对不起我们的话，都是真的，现在我回来了，你们是不是应该跟着我走？然后我们团结起来，到你们原来的地方去跟共产党作对。你们不要在乌鲁木齐待着，在乌鲁木齐待着的话，你们的身份是贫下中农，谁是乌鲁木齐的地主资本家呢？那当然是维吾尔人。共产党带着你们来占了维吾尔人的土地，骑在维吾尔人头上，你们的身份是什么？

就跟当年共产党带着一批贫下中农和无产阶级来打四川的地主资本家一样。你们不是说我们是高贵的资产阶级，都是被你们共产党带的贫下中农坑害的吗？好，既然你们是这样说的，那么现在共产党让你们当贫下中农，让你们去坑维吾尔人，你们一定不干。请看，你们跟着我来，我带你们回四川去当还乡团，打回老家去，然后跟共产党作对，你们一定不会反对吧？

结果他们一个也不来。苛刻，至少对于我来说，这就是证明，你们说的话全都是屁话，你们除了想占便宜以外，没有别的理由。你们说的那些话，就像是《围城》里面方鸿渐曾经说的那样，日本人毁坏了许多子虚乌有的产业。这是什么意思？就是说日本人一打仗，有很多人不是逃难了吗？有些人原先是阔佬，然后他就在重庆哀叹说我本来在上海很有钱的，现在我没钱了，都怪日本人。但是

与此同时，有很多无产阶级，他本来在上海一个钱也没有。借此机会，他就跳出来，我本来是很有钱的，都是日本人害了我。

这话的意思就是什么呢？就像是马克·吐温的那本小说《哈克贝利·费恩历险记》说的那样，两个小孩子在河上遇见两个骗子，一个骗子说我是英国公爵，另一个骗子说我是法国王子，我是在本国被万恶的革命党人赶出来的。我现在到了美国，没有别的希望，只是希望你们天真纯洁的美国人，按照对待国王和公爵的礼节对待我们。当然，他们本来什么也不是，连莎士比亚的台词都背不出来，只是两个蹩脚演员而已。但是小孩子被他们骗了，就真的像是伺候国王和公爵一样伺候他们。方鸿渐所说的那些人，就是打这个主意。

我本来是穷人，但是因为有些上海的富人跑来变成了穷人，然后我就冒充，我原来也是资本家，现在你们也要像对待资本家一样对待我，于是我就可以享受这种待遇了。我对我的那些亲戚说，你们如果证明你们不是骗子的话，你们就得跟着我走，这样就证明你们不是骗子了，你们真的是资产阶级。如果你们真是资产阶级的话，那么你们回到你们的老家去，你们有可以生索的对象，你们会像是以色列人非要回到耶路撒冷一样非要回去。

但如果你们是骗子，你们的目的是为了当贫下中农，跟着伟大的党去占维吾尔地主资本家的便宜，那么你们当然会是继续留在乌鲁木齐。他们一个也不来，然后我就理直气壮地把他们当成万恶的无产阶级来对待了。因为这就是你们自己实验没有过关，真正的资产阶级，他必然要生索他失去的东西，那么他必然要做

一些事情。如果这些事情都不做，那你不过是讲两个故事，想从社会当中得到你本来不配得到的尊重而已。

我在刚才我说的那个群里面，跟另外一批中国基督教徒吵架，然后用同样的方式骂他们。说是现在我已经看透了你们，你们的所作所为无非就是为了骗取你们不配得到的尊重。这个尊重是美国基督徒用他们的枪杆子打出来的。而你们这拨费拉却想蹭别人用说几句屁话的方式，就能够骗到同样的尊重。我也不觉得我骂错了他们，也不觉得骂错了中国的无产阶级资本家。

总之，这种办法只能是这样的。如果你口头声称自己是某种人，你必定会做出那种人在这种情况下应该做的事情，并为此付出一定的成本。接下来就要涉及一个沙里亚式的判断方法。中国基督教徒一听到沙里亚这个词就开始发飙，但他们自己能否搞出与沙里亚同等级别的习惯法，还是很成问题的。沙里亚法有一个怎样的造法方式呢？

世界是不断变化的，环境也是不一样的。先知说的话和先知的言行，并不能什么都管得住。那么在这种情况下，或者那种情况下，教法学家设想：假如先知本人或者先知的某个门徒遇上这样的情况，照他的为人和价值观，他会怎么做？然后我假定他这么做，把这个假定作为一个造法实验拿出来推行。如果我在我的门徒弟子和小区当中用这种方法生效得很好，我就会说，看来一定是真主保佑我们，我设计的这个造法是对的，那么先知当时就会这么做。因此，我造出来的法至少具有较低一级的效果，我的造法实验成功了。

那么对付中国人的话，有很简单的办法。你说你是什么人，那么这种人应该做什么事情，你做不做？比如说你说你是圣雄甘地，那么我们就要做一个造法实验：圣雄甘地如果遇上共产党会做些什么，你要有能耐想出来。你如果想不出来，那么我敢说，你没有资格做牧师，没有资格做教法学家，没有资格做普通法的法官。你没有造法能力，不能做小区领袖，不够资格做凝结核，你滚一边去。你是那种秩序消费者，只有别人带着你走，或者你就彻底完蛋。

秩序生产者就是能产生秩序的人，他有两个层面。最低层面就像孔子那样，我虽然做不到，但我能够指出，做了某某事情就是乱臣贼子，乱臣贼子就该打，打不掉也要骂他，这是最起码的。我做到这个层面是没问题的。高级别的，就像圣路易那样，我手持长枪和盾牌，像骑士罗兰那样，遇上不公不义的事情，我要按照基督教骑士的价值观，我要去拔刀惩凶除恶。

这两种人，狭义的秩序生产者应该是圣路易那种人，仅仅是像孔子这种人都不太够格。但是我们把定义放到最宽，秩序生产者至少也得具有孔子那种能力才行。如果连这个都做不到，你连圣雄甘地遇到共产党会做什么、应该做什么都说不出来，连一个假设都说不出来，你给我滚一边去，你绝对不是什么秩序生产者。你连带动嘴皮子的层面上都是耍赖的，想要别人给你做好了，给你搞现成的东西。

同样，你可以去问李家宝，你说你要在中国实行自由民主，你说说看，在现在的中国共产党这种情况下，你至少要有一个模拟预案。我要参加联考，也要有一个复习计划，要健身也要有一个健身计划。你不能说这是台湾人的事情或者美

国人的事情吧，他们是中国人还是你是中国人？你说中国要实行自由民主，你给我提一个方案出来，然后你提的方案你自己去负责执行。

别人可以帮你，但是别人帮你的前提是你自己要有份。世界上从来没有说是你让别人去做你自己不做的事情，那你明显就是一个骗子了。如果我说我要去做一件事情，那么别人可以帮一点，但是总有一部分是我自己参与的。同样，你自己负责去执行一下你自己的计划，如果你连主意都没有，那么你显然并不具备政治庇护的资格，因为你没有一个政治纲领。

就算你被人迫害了，那也是因为中国人都是张献忠，所有人都在迫害所有人，所有人都在咬所有人。这是迫害，但它不是政治迫害。每个中国人都在迫害别人和同时被迫害。所有中国人都是被迫害者，而且被迫害的记录恐怕加起来，比起500个叙利亚人受到的迫害都还要多。但是大多数中国人，正如科幻小说作家万恶的准匪谍刘慈欣所说的那样，他很诚实的说，他不知道刘晓波，他认识的大多数人也从来对自由民主毫不关心，考虑到他是一个国企员工，我敢说他说的是实话。

广大的国企员工们随时都在被迫害，从私设公堂、隔离审查，到现在的把谁谁送到杨永信那里去，以及根本属小儿科的每天都在写不利于领导们、同事们和邻居们的匿名信、检举信和揭发信之类的。这是他们每天都在干的事情，他们每天都在被迫害。我想一个德国科学家或者俄国科学家，如果被他的同事写了检举信到克格勃那里去，觉得克格勃快要来抓他了，他疯狂地逃过了柏林墙，这是一个非常合理的被迫害理由。

但是在中国人身上，这个理由就完全不能成立。你的邻居为了讨厌你早上或者晚上放摇滚音乐发出的噪音，就会写出同样的检举信来，而且很难说你没有对其他人做过类似的事情。你要是算政治犯的话，所有人都是政治犯了。基本情况都是这个样子，合理的推论就是我才说的那样，你得为自己提出解决问题的方案，而且要负责去执行这个方案。

别人帮你是给你在执行这个方案的过程当中提供一个适当的平台。比如说像李家宝这样，他如果有一个在中国执行自由民主的伟大计划，而这个计划在招聘工作人员的阶段需要一个安全期，那可以的，给你 5 年的安全期。假如说你要成立一个自由民主党，在中国实行自由民主，但你手下人手不足，给你 5 年时间，你把你的党成立出来。如果 5 年你成立不出来的话，世界上没有任何一个可以连续上 30 年而不开除的大学。

如果你 10 年 20 年永远毕不了业的话，难道你应该一直在大学里面养老吗？这里并不是你的家园，我们已经给过你比大多数中国人更多的庇护了，你得用你的实际行动证明，你说要做的事情确实是你所做的事情。或者你要能够提供法律术语所谓的不可抗力的证明，证明出了一些你不可能预见到的意外，以至于你做不到你所承诺的事情。庇护权本来不是千篇一律的，并不像是比如说在 90 年代以后，很多在什么大使馆面前喊了一声平反六四就搜的跑来庇护。然后到了纽约以后，就自己去开饭店去了以后，除了赚钱以外，什么也不做的福建人设想的那样。

大多数庇护，像查理十二世在土耳其宫廷得到的那种庇护，都是有非常具体的条件的。具体条件取决于庇护者的身份。例如，土耳其人的庇护条件与法国人不同，法国人的又与英国人不同，这主要取决于东道国自身的需求。并非说你获得某种手续后，反而比在本土出生、一直是本国公民的人更占便宜，可以不尽任何义务就无限免费搭便车。

显然，历史上作为习惯法的庇护规则在大多数时期并非如此。即便在某个时期，例如我之前描述的福建人在纽约享受了十几年的待遇，那也并非一种权利，而只是一种恩赐，随时可以被收回，美国人随时可以改变主意。例如，即使是已获得公民权的德裔或英裔美国人，在第一次和第二次世界大战期间，也常有人因从事间谍活动而被取消公民权。

此事也并非像大陆法那样一刀切，而是具体个案处理的。例如，若有人认为某人的行为与其公开身份不符并提出起诉，就会形成个案，而陪审团的判决将成为众多相关判例之一。因此，实际上并不存在我之前描述的、福建人所设想的那种普遍适用的庇护权。如果有人恰好处于那种地位，那也只是碰巧。

实际上，大多数中国人都生活在“碰巧”之中，这种状态有点像《围城》里的情形。方鸿渐逃离上海，战争已蔓延至无锡老家，他却发现无锡的乡亲们整天都在商量如何给他娶媳妇。尽管战争已经爆发，且战火离无锡并不遥远，但他们的生活方式仿佛永远无需逃难一般。然而，这并非什么大将风度，只不过是“知道了又能怎样”，似乎还是照常生活，然后战争就一路打过来了。

当然，在这种沙丁鱼罐头般的拥挤状态下，人已落到这般田地，可能就像癌症晚期病人打吗啡，觉得打得越多越好，反正也活不长了，多打点有什么关系？这些东西都起着吗啡的作用。一个人若想靠打吗啡度日，那本就已是死路一条。所以说，大多数中国人其实不能算作完整意义上的“人”；如果是“人”，多少总该有点生路。当然，中国人也并非完全没有生路，像这种“打吗啡”的做法，对于江湖好汉来说是颇为不齿的。

当时的江湖好汉肯定会想：我要上梁山拉杆子起义，蒙古人南下时若打不过，我还可以投靠他们，谋个一官半职，哪有像这样等死的道理？这件事说出来，等于是说士大夫其实不如江湖好汉，但他们自己肯定不承认。Anyway，这有什么关系？我们回到最初的问题：沦陷区居民应如何解决问题？这个解决方式我在2016年以前早已得出结论，这其实是我研究最深刻的课题之一，只是目前尚未用上，那就是靠“狼牙棒”——你肯定要打，肯定要杀，这是至关重要的问题。

当然，要打要杀这件事情也是要有各式各样的策略的，要根据你原有的和现有的资源来使用。比如说我要是不成立一个大蜀民国的话，我就太可惜了，因为我已经赢得了一定的名誉，这些名誉是与政治有关的。我如果成立一个大蜀民国，顶多也就是什么也得不到，如果得到了什么，把架子架起来的话，对我有极大的帮助。所以与我自己去胡乱的像杨家一样杀一个人不同，我以大蜀民国三军总司令的名义去理直气壮的，这就不叫杀人了，而叫处决了若干非法战斗人员和恐怖分子，没收了若干党产。

这个显然是一个政治行动。你杀人杀少了，或者是没有大义名分，你就会被说成杀人。如果杀人杀的很多，而且有大义名分的话，那就是一次政治行动，是大蜀民国这个交战集团跟中华人民共和国之间的战争，这样做显然是对我更加有利的。反过来，如果另外一个人并不处在我这个地位，这一套搞出来可能就像是一个笑话一样，可能不会引起任何效果，反而突然变成累赘。

他可能用其他什么名义，比如说像类似三合会、三点会之类的会党组织对他可能会更适当一些。但是有一点我是非常肯定的，你与其去做民主小清新，还不如组织黑社会来的合算。黑社会是真东西，我们曾经一起杀过人，一起分过赃，这样的联系，比起我们曾经一起在一心书店读过哈耶克，而且在各自的单位里面都摆出了我是自由民主先知的伟大架子，有一波粉丝那是要靠得住 150 倍的。

但是这个事情是万事开头难，你只要杀过人，你的江湖地位就完全不一样，你的可信度就出来了。其实最初杀人的那些人的战斗力并不一定很强，只不过他凭着他能杀人的名声，制造了一个小团体，有小团体在，那就像是经济学家所说的那样，有 100 万的人挣第二个 100 万很容易，没有 10 块钱的人，挣第一个 10 块钱很难。只要有一个小团体在，那么以后招兵买马会很容易，没有那个小团体的时候，你建立这个小团体才是最难的，最难的 90% 都在最初的阶段。

我虽然主张使用狼牙棒，但是并不主张在时机未到的时候就随随便便杀人。所以直到现在为止，我还没有真的去杀。时机到的时候，就是以下这两种情况：社会秩序在你所在的生态位已经开始解体，你要先发制人，证明自己是能杀人的人，而不是伸着脖子等人杀或者是求别人保护的那种人。第二，就是共产党、黑

手党或者任何有能力杀人的武装集团已经盯上了你，接下来就要对你下手了，你必须先发制人。

然后就要看要杀你的人是谁了。假如是共产党的话，那你当然就要打出政治上的招牌，这个政治上的招牌不一定是大蜀民国，但是一定得是一个具有反共政治色彩的组织。哪怕这个组织也只有你一个人，有这个组织也比没有这个组织好。然后你凭着大义名分去展开斗争，这个斗争当然是包括杀人在内的。为了招揽群众，招揽支持者，合理的做法就是要让其他人分享你的行动，大家要一起杀，一起分赃。

比如说，假如目标是共产党的话，所指的对象必须是：第一，他必须是共产党系统内部的人，不能牵连外面的人，否则在政治上有不好的反响；第二，最好不要是共产党内部那些极少数的、具有北洋军性质的硬骨头，而是那种具有贪官污吏性质的人。第一是共产党，第二很招费拉群众的嫉妒和仇恨，第三，手头有一定的资源，第四，抵抗力不强。具有这些条件的，先把他做掉，然后把他的资产分散给你的支持者，再散一部分给费拉群众，让费拉群众觉得你还是一个好人，你的支持者觉得你是一个擅长分赃的人，能够给他们实实在在的好处，而不是嘴上的东西。

同时，要打出过硬的、在国际法和历史先例上无懈可击的政治牌号，还要懂得在一个像梁山一样的社会当中，怎样博弈才能震慑各种江湖好汉。用这样的行为维持资源流，同时以保持自身组织、延长战争时间为目的，而不是以控制领土或者实现具体目标为目的。时间越长，对你越有利；时间越长，社会解体程度越

深，各路江湖好汉风起。最后胜利的人不见得是最优秀的人、最能打的人或者最仁义的人，而总是那个最善于以幸存为目的的人。

这样的基本策略不是万无一失的，即使是这样，你也可能在中途被做掉，但是没有比这更好的策略了。当然，这个博弈过程是自动的，在生态性的演化系统当中，你设计的东西远远不如你周围环境的演化来得重要。像杨玄感那种人，如果他晚 10 年问鼎中原，可能就成功了。杨玄感的问题就在于他动手太早，但是处在杨玄感那种地位，他没有办法，因为隋炀帝已经盯上他了，他不动手也是死，只有在时机尚未成熟的时候提前动手。

结果他被打掉以后，才轮得上李密、李渊这些人上台。但是这件事情并不取决于你自己，我们可以理直气壮地把它归诸于上帝的旨意，一切都是上帝的安排。当然，你所在的团体最好是要有宗教信仰的，这样你自身在团体中才会比较安全，同时你制定规范的时候，这个规范才能够实行得通，才能够避免你的部队瓦解，成为一批乌合之众。

当然，更具体的东西，那就是运用之妙存乎一心，就是说将在外君命有所不受，只能够根据当时当地的具体环境。无论外部有什么要求，相对于当时当地的具体环境来说，都是极其次要的。各种不同社会的天花板是不一样的，像甘地这种人在印度社会里面是能够存在的，那是因为按照我的歧视理论，从西亚和欧洲向东，歧视链一路降低。印度正如唐玄宗所见一样，歧视链其实比东亚要高，东亚能够出得了的最优秀的人就是李密、曾国藩这种人。

直截了当地说，东亚人不搞政治是不行的。你想要像印度人那样搞纯粹的哲学和宗教，结果是在你还没有搞成以前你就被做掉了，你跟普普通通的菜人没有任何区别。欧洲人能够搞出很多纯粹的东西，那是因为他的社会支持能力大。例如，资本主义只能在基督教社会产生，虽然其他社会也可以模仿，原因其实不是在资本主义，而是在基督教社会。

很多人都把这个因果关系弄拧了。为什么呢？因为自由主义和资本主义所设想的那种纯粹的契约关系是有很强外部性的，外部性需要有承载能力。基督教社会有这样的承载能力，它能够做社会。但是同样的事情，在极其脆弱的儒家社会里面，你规模没有做得很大，广大失业者都已经变成张献忠了，然后社会陷入严重动乱，就像是马克思主义所描绘的那样，资本主义萌芽又被打断了。

真正的问题是，为什么资本主义萌芽在欧洲没有被打断？答案是，欧洲的封建社会和基督教社会 hold 住它的承载能力大，而东亚的士大夫阶级社会的承载能力要小得多。为什么日本人能够模仿得成，而大清却模仿不成？因为日本的封建社会的承载能力高于大清国的士大夫社会。其实答案就是这么简单。真正有效的答案往往是极其简单的，你枝枝节节的搞，像余英时他们那样考证徽商，其实也是有资本主义精神的，但是这其实是毫无意义的事情。穆斯林商人也是很有资本主义精神的。

徽商虽然有资本主义精神，而徽商所在的大明朝却不是能够承载得住资本主义发展的那个社会，这就足够了。根据同样的理由，中国社会实际上是指能够承担得住曾国藩这样有一点点思想，但是还是随时都要从事政治的人。蒋廷黻说是

西方可以军政分离，而中国做不到。其实原因很简单，曾国藩如果不去练民兵的话，他是自身难保的。他如果生在其他什么社会，他可能做一个专业的学术研究者，但是如果他在湖南也做出同样的事情，他早就连脑袋都已经没有了。所以他只能业余写一点书，主要的时间用来编练民兵。

我也是这样的，我不能选择自己的出生地，我不能随随便便像是冯胜平忽悠来的那一批人所说的那样，就去做纯粹的学术去了。健全常识是这样的，那样的话，我会连自身的安全都没有保障。为了自身安全有保障的话，我一定得先搞出一个足以 hold 住自己的政治架构。这个政治架构就要做到，比如说在有朝一日，我能够亲自率领一支小部队在中国海岸登陆，而且能够杀掉一批人，而且在共产党或者其他什么大军阀是力所不及的边缘地带，能够折腾出十几年来。

必须具备这个能力，才真能够具备足够的安全。如果做不到这一点的话，那么安全总是掌握在别人手里面，他随时可能因为政治形势的波动而出现问题，这就是一个曾国藩式的选择了。在沦陷区，我以为能够做到我刚才说的这个层次，就是你所能指望的最高层次，大多数人肯定是做不到的。超过这个层次，需要更加细密和特化的专业分工，是超出中华人民共和国现存社会所能容许和支持的能力的。也就是说，你在你能够做出任何一点影响之前，就肯定是被咔嚓掉了，也就不会再有你了。